



DKHB/F/JL/B/0/YG-003-2005

客户编号：

[金光纸业（中国）投资有限公司]
中国电信股份有限公司上海分公司
电路服务合同
(2019 版)

20 20 年 7 月



合同签约地：上海市长宁区

甲方：[金光纸业（中国）投资有限公司]

地址：[上海市虹口区东大名路 501 号 66 层]

法定代表人/负责人：黄志源

联系人：陈天

联系方式：22838888

联系地址：上海市虹口区东大名路 501 号 66 层

乙方：中国电信股份有限公司上海分公司

地址：上海市长宁区江苏路 535 号

授权代表：赵永民

联系人：姚俊

联系方式：62255073

联系地址：上海市长宁区江苏路 535 号 2 号楼

**适用范围:**

本合同适用于乙方所提供的电路服务,明确了合同双方的权利和义务,并作为合同签署后双方违约责任追究及纠纷处理的主要依据。

本合同所提供的电路运行维护服务限于为电路两端都在中国电信服务范围内的电路提供,涉及其他运营商的电路除外。

一、定义

1. 电路:终端设备之间的连接媒介,是信号和信息的传输通道。
2. 工作日:本协议所指的“工作日”为除周六、周日及法定节假日以外的日历日。
3. 日:本协议所指的“日”为日历日,包括工作日、法定节假日和休息日。
4. 端到端:由乙方提供的经电信网络的骨干层、接入层到甲方端设备的网络集成。
5. 开通费用:电路开通过程中需要的相关费用,如:手续费、工料费、调测费、一次性费用等。
6. 月使用费:按月收取的电路的使用费。
7. 资源条件具备:指乙方局端端口资源具备以及甲方接入端有乙方具备能满足甲方接入条件的模拟线或光缆及其接入设备等资源。
8. 故障修复时限:甲方电路故障以甲方发现电路中断,并向乙方报障的时间开始计时,至乙方通知甲方确认电路恢复的时间为止。

二、标的物

1. 乙方依据本合同向甲方提供电路服务,具体内容详见附件一。
2. 乙方可根据本合同向甲方提供加急开通服务,具体内容详见附件一。
3. 乙方可根据甲方需求向甲方提供VIP精品网络保障服务,其内容详见附件三。

三、一次性费用及付费方式**1. 一次性费用****a) 本合同项下上海端费用为:**

i. 所需开通费用共计 人民币: 0 元

ii. 所需业务费用(含工料费、调测费、手续费)共计 人民币: 0 元

b) 本合同项下非上海端费用共计 人民币: 0 元

c) 本合同项下加急开通服务费共计 人民币: 0 元

上述费用共计 人民币: 0 元(大写人民币 零 元)

2. 付费方式

- a) 本合同项下上海端开通费用及非上海端费用,甲方应在本合同签订后10个工作日内支付给乙方,乙方在收到费用后向甲方出具发票。



- b) 本合同项下上海端业务费用及加急开通服务费,甲方应根据本合同项下业务开通后的第一期账单支付。
3. 上述费用标准详见本合同附件二。

四、月使用费

1. 本合同项下电路标准月使用费共计 人民币: 6000 元 (大写人民币 陆仟元)
2. 乙方给予甲方优惠, 计本合同项下月使用费共计 人民币: 2700 元 (大写人民币 贰仟柒佰元)
3. 本合同项下 VIP 精品网络保障服务月使用费共计人民币: 元 (大写人民币 元)
4. 上述费用详见本合同附件二。
5. 本合同项下电路月使用费甲方采用以下第 【一】 种方式支付:
 - (1) 逐月支付: 甲方根据乙方每月出具的账单按时支付月使用费;
 - (2) 多月支付: 甲方根据电路开通后的第一期账单支付电路开通之日后次月 1 日起 个月的费用及电路开通当月的月使用费, 之后甲方每 个月根据乙方出具的账单向乙方支付月使用费。

五、电路服务期限

1. 本合同项下电路服务期限为电路开通之日后的次月 1 日起 12 个月以及电路开通的当月。
2. 除非任何一方在服务期限届满前三十 (30) 个日历日书面通知另一方不再续约, 服务期限将续展, 续展的服务期限为 12 个月, 续展次数不受限制。除非双方另有约定, 否则本合同内容对于续展期仍有约束力。

六、甲方的权利与义务

1. 甲方应按照国家法律、法规的规定及本合同的约定使用电路, 不得将电路用于电信业务的经营性活动 (无论是否为盈利而使用), 未经乙方书面同意, 不得将电路转让给第三方使用。
2. 甲方在接入和使用电路过程中出现的任何技术性问题, 均可就近向乙方或中国电信股份有限公司在当地的分公司申告。
3. 甲方应在接到乙方安装通知之后, 在安装时间之前派专人做好入网的各项准备和配合工作, 主要包括:
 - a) 入网前期的组织、协调工作;
 - b) 接入设备及机房内安装场地的准备 (相关场地由甲方提供并承担费用);
 - c) 相关机构、人员、物业等入网各方配合乙方的进网调测工作;
 - d) 调配和预留所在建筑物内配线室至机房的通信线路;



e) 其他。

4. 甲方应保证连接到电路上的有关通信设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求,并取得进网许可证。
5. 在乙方电路开通调测结束后,甲方应配合乙方作好电路开通的确认工作,并在乙方通知甲方确认电路开通之日起3个工作日内在工作单上签字,无故不得拖延签字时间;若甲方对电路质量有异议,甲方应在收到乙方通知之日起3个工作日内以书面形式通知乙方,双方另行协商整改及验收相关事宜。若甲方在收到乙方通知之日起3个工作日内,既不签字,也不以书面形式提出质量异议,将视为乙方已按照甲方要求和国家有关电信业务规定开通电路,工作单上载明的实际开通时间为电路的实际开通日。
6. 因甲方原因要求暂缓安装(新装、移机),甲方必须书面通知乙方,乙方预留资源的时间为签约之日起30日,超出期限乙方有权释放资源。甲乙双方原先约定的开通时限以甲方向乙方以书面形式再次提出继续安装需求的时间重新计算。因甲方原因要求暂缓安装,造成乙方延误开通电路的情况,乙方不承担违约责任。
7. 按照本协议约定甲方应及时支付一次性费用,若逾期支付,每日按未支付部分的1%支付违约金。
8. 甲方在使用乙方所提供的业务服务过程中,不得具有危害乙方通信网络安全的行为,否则乙方有权立即中止提供服务,直至解除本合同。因甲方原因造成乙方提供的设备毁损的,甲方应承担赔偿责任。
9. 甲方电路故障以甲方发现电路中断,并向乙方报障的时间开始计时,至乙方通知甲方确认电路恢复的时间为止。
10. 甲方楼内线及甲方自备设备由甲方自行维护。发生故障,由甲方自行承担责任。
11. 因根据甲方要求进行电路测试或其它相关调整等造成的电路中断,乙方不承担责任,也不适用乙方在本合同所承诺的有关修复时间的规定。
12. 由于甲方机房电源或环境的原因致使设备损坏或通信干扰等,造成甲方电路中断的情况,乙方可根据甲方要求进行配合处理,但乙方不承担维护责任,由此产生的费用由甲方承担。
13. 甲方应按时足额地向乙方支付月使用费等费用,如逾期不交,乙方有权要求甲方补交,并对甲方按所欠费用每个日历日加收3‰的违约金。如甲方超过30个日历日仍未交纳应交费用,乙方有权暂停向甲方提供服务,在暂停服务60个日历日内甲方仍未补交应交费用和违约金的,乙方有权终止对甲方提供服务,并依法追缴欠费和违约金。此期间甲方电路中断时间不计入乙方维护责任。
14. 若甲方在合同期内要求拆除本协议项下电路,若月使用费为逐月支付则应向乙方支付该电路优惠资费与标准资费的差额总和作为违约金,即违约金=(电路标准资费-电路优惠资费)×实际使用月份数;若月使用费为多月支付则乙方不退回已付费用。
15. 若甲方由于拖欠电路月使用费导致乙方停止向甲方提供电路服务的,视作甲方在合同期内拆除电路。
16. 如果甲方在合同期内违反本条规定或进行了任何违反国家法律法规的行为,除本合



同另有约定外,乙方有权立即终止本合同,由此产生的一切后果及责任由甲方自行承担,因此给乙方造成损失的(包括直接损失及间接损失),甲方应承担赔偿责任。

17. 本合同项下电信业务拆除后,乙方有权收回为提供电路服务需要而安放在甲方处的设备,甲方有义务进行配合。若上述设备已毁损或丢失,乙方有权要求甲方进行赔偿。

七、乙方权利与义务

1. 乙方提供端到端的综合性服务,并为甲方提供电路业务的咨询、组网建议等服务。
2. 乙方外围准备工作完成后向甲方发出安装通知,双方在乙方工作时间内约定具体上门安装时间。乙方为提供本合同项下服务而提供的设备所有权归乙方所有,设备所有权不因本合同的履行而发生变更。
3. 安装(新装、移机)结束以乙方利用专业测试设备对甲方电路进行全程测试,并得到甲方签字确认为准。乙方从甲方确认电路开通起向甲方收取电路月使用费。
4. 若乙方安装开通时间超过合同规定的最晚期限,每逾期一个日历日,乙方按开通费用的1%向甲方退赔。
5. 乙方收到甲方拆机申请,在确认无欠费和无其他有效合同约定的情况下为甲方拆除电路。乙方同意甲方拆机申请的,自电路拆机定单上注明的拆机日期之日起,不再收取月使用费。
6. 在不影响甲方正常通信的前提下,乙方有权从甲方端光缆节点引出光缆解决附近大楼的通信,甲方有责任积极配合。
7. 乙方向甲方提供及时的优质服务,负责故障的全程处理。
8. 乙方承诺对甲方本合同项下电路提供 7*24 小时的故障申告受理,申告电话 962112。
9. 乙方承诺对维护责任范围内的电路故障,自甲方申告时起,平均修复时间小于 4 小时,最长不超过 8 小时。乙方修复的责任范围为电信局至甲方终端设备之前的连线及接头。
10. 乙方因检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因,影响或可能影响甲方电路使用的,应提前 72 小时书面通知甲方,因此造成甲方电路中断的,不适用乙方在本合同所承诺的有关修复时间的规定,但乙方应免收甲方电路中断期间的相关费用。
11. 因战争、自然灾害等不可抗力以及线路被人为破坏等原因造成的甲方电路中断,乙方不承担责任,也不适用乙方在本合同所承诺的有关修复时间的规定。
12. 如果甲方要求拆除在用线路,乙方有权立即收回与该电路相关的所有空闲端口及网络资源(如 2M 总头)。如甲方需要保留相关资源,应于在用线路拆机当日,以书面形式向乙方提出保留端口及网络资源,保留期不超过 3 个月。

八、保密

除非对方书面许可,任何一方不得向第三方提供或披露本合同项下内容以及与对方业务有关的资料和信息,但法律另有规定的除外。



九、违约

1. 任何一方未履行本协议下的任何一款均被视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后,如确认违约行为实际存在,则应在二十个日历日内对违约行为予以纠正并书面通知对方,如认为违约行为不存在,则应在二十个日历日内向对方提供书面异议或说明。
2. 若甲方违约,且未按本条第一款履行的,乙方有权解除本协议,不再向甲方提供本合同项下业务,甲方应赔偿乙方因此受到的损失。
3. 若乙方违约,且未按本条第一款履行的,甲方有权解除本协议,并向乙方追索相应的直接损失。

十、法律适用和争议解决

1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 因本合同而发生的或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决;若协商不成的,双方同意选择以下第【一】种方式解决:
 - (一) 将该争议提交[上海]仲裁委员会,按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在[上海]进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的,对双方均有拘束力。仲裁费用由败诉方承担。
 - (二) 任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
3. 当产生任何争议及任何争议正在仲裁或诉讼时,除争议事项外,双方将继续履行本合同未涉争议及仲裁或诉讼的其它部分。

十一、 免责条款

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时,双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方,应于不可抗力发生后十五(15)个日历日内将情况书面告知对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行合同。由于不可抗力导致合同不能或者没有必要继续履行的,本合同可由甲方解除。

十二、 其他

1. 本合同含以下附件:附件一《业务清单》、附件二《概算表》、附件三《VIP 精品网络保障服务》。
2. 如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时,本合同的其它条款不受影响。
3. 协议期内,本协议项下月使用费持续有效。若资费标准发生变化,双方将于协议期满后就月使用费进行协商并另行签订协议确认。
4. 若本合同履行期间,国家颁布新的法律法规和服务标准,则自新的法律法规和服务标准生效之日起按照新的法律法规和服务标准执行。



5. 无论本协议是否有相反规定, 本协议任意一方对对方所遭受的间接损失不承担责任。
6. 未经甲乙双方书面确认, 任何一方不得自行变更或修改本合同。
7. 本合同各条标题仅为提示之用, 应以条文内容确定各方的权利义务。
8. 本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。
9. 本合同一式肆份, 甲乙双方各执贰份。本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同。本合同附件是合同不可分割的组成部分, 与合同具有同等法律效力。
10. 甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址, 以书面形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。以书面信函形式通知的应采用具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式, 通知日期即为通讯发出日期, 如使用特快专递, 通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
11. 本合同自双方签字盖章后生效。



甲方（盖章）：金光纸业（中国）投资有限公司

法定代表人/负责人
或签约代表：（签字）陈天

日期：2020.7

乙方（盖章）：中国电信股份有限公司上海分公司

法定代表人/负责人
或签约代表：罗萍（签字）
签约代表职务：政企客户中心主任

日期：2020.7



附件一：《业务清单》

序号	业务类别	通信范围	处理类型	速率	数量	甲端户名:		乙端户名:		VIP 精品网络保障服务	加急开通服务	备注 (电路编号)
						装机地址	接入方式	装机地址	接入方式			
1	以太网专线	本地	升速	8M	1	上海市虹口区东大名路 501 号 66 楼	光纤	电信接入路由器	光纤		ET03336	以太网专线

注:

- 业务类型填写: 数字电路、MSTP 电路、DDN、FR、ATM、以太网专线、IPRAN、POTN 等;
- 通信范围填写: 本地、国内、港澳台、国际;
- 处理类型填写: 新装、移机、割接、升速;
- VIP 精品网络保障服务填写: AAA、AA、A、无;
- 接入方式 (数字电路和 MSTP 电路需填写) 请选择以下方式:
 - 采用光缆接入, 乙方的传输设备与甲方的后接设备在同一机房, 乙方负责开通到传输设备与甲方设备之间的连线 (含 BNC 接头)。
 - 采用光缆接入, 乙方的传输设备与甲方的后接设备在不同机房, 乙方负责开通到传输设备与甲方设备之间的连线 (连线距离<50 米, 含 BNC 接头)。
 - 采用光缆接入, 乙方的传输设备与甲方的后接设备之间采用 HDSL 设备延伸, 乙方负责开通到 HDSL 设备前的连线 (含 BNC 接头)。
 - 采用铜缆接入, 乙方局端与甲方之间采用三对电话模拟线, 并使用一台 HDSL 设备, 乙方负责开通到 HDSL 设备后的连线 (含 BNC 接头)。
- 加急开通服务仅限于上海本地的 SDH 和 MSTP 电路, 分为普通加急和特殊加急两类:
 - 普通加急: 有资源 3 个工作日, 无资源 7 个工作日;

规范文本版本号: SHSGS2000025

合同编号:



SHSXQ2000774CGN00

(2) 特殊加急: 有资源 2 个工作日, 无资源 5 个工作日;

SHSXQ2000774CGN00

附件二：《概算表》（货币单位：人民币元）

一次性费用：

序号	项目	单价	数量	合计	备注
1	工料费		1	0	
2	调测费		1	0	
3	手续费		1	0	
4	开通费用		1	0	
5	加急开通服务费		1	0	
	共计		1	0	

月使用费：

序号	项目	单价	数量	合计	备注
1	以太专线	2700	1	2700	ET03336

附件三：《VIP 精品网络保障服务》

服务内容：

等级	AAA	AA	A
业务恢复时限	60 分钟	90 分钟	180 分钟
月业务可用率	99.99%	99.95%	99.9%
收费标准	电路月使用费的 50%	电路月使用费的 30%	电路月使用费的 20%

说明：

1. 月可用率=每月业务可用时间 / 每月总时间占比；
2. 每月业务可用时间=每月总时间占比-每月电路不可用时间
月业务不可用时间为当月中业务中断时长的累计，不包含：
 - 不属于本运营商提供的网络设施的故障时间；
 - 已通知客户的属于正常维护计划时间内网络停用时间；
 - 客户端设备故障时间；
 - 不可抗力等因素。
3. 业务恢复时限：计算方法指以业务中断时长以甲方发现业务中断，并向乙方报障的时间开始计时，以乙方通知甲方确认业务恢复的时间为止。包含备用电路的，以主备用电路同时中断为业务中断计。
4. 若乙方未按照甲方选择的“VIP 精彩网络保障服务”项下标准提供服务的，应按照以下标准向甲方予以赔偿，赔偿的金额在发生故障的下一个月的账单中抵扣：

(1) AAA 级服务：

月业务可用率范围	月赔付比例
99.99%~99.9%	当月实收使用费的 15%
99.9%~99.5%	当月实收使用费的 30%
99.5%~95%	当月实收使用费的 40%
≤95%	当月实收使用费的 50%

(2) AA 级服务：

月业务可用率范围	月赔付比例
99.95%~99.9%	当月实收使用费的 15%
99.9%~99.5%	当月实收使用费的 30%
99.5%~95%	当月实收使用费的 40%
≤95%	当月实收使用费的 50%

(3) A 级服务：

月业务可用率范围	月赔付比例
99.9~99.5%	当月实收使用费的 15%
99.5%~99 %	当月实收使用费的 30%
99%~95%	当月实收使用费的 40%
≤95%	当月实收使用费的 50%

SHSXQ2000774CGN00